



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi	Presidente
Dott.ssa Alessandra Tremontozzi	Consigliere rel.
Dott.ssa Beatrice Marrani	Consigliere

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11/12/2025, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. **917** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2025** vertente

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Perri giusta procura in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea Baudino che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2261/2025, pubblicata in data 22/02/2025



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, **Pt_1** [...] esponeva di aver prestato attività lavorativa per la società convenuta dal 15.12.2021 al 28.2.2022, svolgendo le mansioni di addetta alle pulizie.

Nello specifico, il 12.11.2021 rispondeva ad un annuncio Facebook pubblicato da **Parte_2** : il quale proponeva un posto di lavoro per la sua società come donna delle pulizie. Il giorno 15.12.2021 svolgeva un colloquio conoscitivo con il **CP_1** all'esito del quale veniva assunta per trenta ore settimanali e retribuzione fissa di € 10,00 l'ora.

In ragione del rapporto di lavoro, iniziava ad occuparsi delle pulizie di una serie di condomini come da direttive impartitegli dal **CP_1** e dalla di lui moglie (Tanasie Constantina Luciana), configurandosi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, pur non venendo mai regolarizzato. Quindi, concludeva chiedendo al Tribunale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta società, oltre alla condanna della stessa alla corresponsione delle differenze retributive maturate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., quantificate in € 5.036,43 sulla scorta del sesto livello CCNL Multiservizi.

Si costituiva la **Controparte_1** contestando tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dalla ricorrente.

In particolare, evidenziava l'assenza di prova nell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, che il rapporto fosse riconducibile alla legale rappresentante della società, Luciana Tanasie Constantina, essendo stati prodotti esclusivamente messaggi WhatsApp intercorsi con il **CP_1** soggetto non ricoprente alcun ruolo nella società. Concludeva chiedendo il rigetto integrale del ricorso.



Esperita l'attività istruttoria, consistita nell'acquisizione di prove documentali e testimoniali, il Tribunale di primo grado rigettava interamente il ricorso, ritenendo non sufficientemente provato il vincolo della subordinazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello **Parte_3** deducendo: 1) la contraddittorietà delle motivazioni della sentenza impugnata sulla effettiva prestazione d'opera in favore della società appellata. Nello specifico, ha contestato la parte in cui il Tribunale, pur ritenendo che il [...] , nell'interfacciarsi con l'odierna appellante, agisse in nome e per conto della convenuta società, non riteneva comunque sufficientemente provato il rapporto di lavoro. A tal proposito, ha richiamato l'annuncio Facebook del [...] , i messaggi WhatsApp intercorsi tra il **Pt_4** e la ricorrente nonché il libero interrogatorio della Luciana Tanasie Constantina;

2) l'error in iudicando del primo giudice per mancato accoglimento integrale della domanda relativa alle differenze retributive e all'inquadramento contrattuale, l'erronea o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché la valutazione del tutto erronea e distorta delle risultanze probatorie.

Ha concluso chiedendo: *“accertare e dichiarare che tra la Sig.ra **Parte_1** e la [...]*

Controparte_1 **P.IV Nc.f.** **P.IVA_1** , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ugo Ogetti n. 171 è intercorso, dal 15.12.2021 al 28.2.2022, un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 6° del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia; per l'effetto, condannare la [...]

Controparte_1 **P.IV Nc.f.** **P.IVA_1** , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ugo Ogetti n. 171 a corrispondere in favore della Sig.ra **Parte_1** la somma di € 5.036,43 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente



atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.

Si è costituita la **Controparte_1** che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma 1, c.p.c; nel merito, ha contestato tutte le censure mosse dalla ricorrente, chiedendo il rigetto integrale dell'appello.

La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.

3. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.

L'appello non può comunque trovare accoglimento per i motivi che seguono.

3.1. Entrambi i motivi d'appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Vero è che il giudice di primo grado ha ritenuto di poter affermare che il **[...]** **Parte_2** agisse in nome e per conto della società convenuta, ciononostante, non vi è alcuna contraddizione con l'aver ritenuto non sufficientemente provati gli indici sintomatici della subordinazione.

L'azione posta in essere dall'odierna appellante presupponeva infatti l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.

Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c.,



riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).

In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548) Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.



Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;- assenza di rischio imprenditoriale;- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;- esclusività della prestazione;- infungibilità soggettiva della prestazione.

Peraltro, la giurisprudenza chiarisce che laddove il carattere distintivo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, elementi come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, restano privi di valore decisivo se individualmente considerati, potendo essere valutati solo globalmente come indizi (in questi sensi Cass. sez. lav. 29 marzo 1995 n. 3745; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28 settembre 2006).

Ciò premesso, tutte le prove offerte dalla stessa parte ricorrente non hanno permesso di accertare il vincolo della subordinazione e dei relativi indici sintomatici.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'unica circostanza dedotta dalla ricorrente, che sembra trovare conferma dalla teste **Tes_1** concerne l'esistenza di un accordo tra l'odierna appellante e il **CP_1** in ordine ad un compenso fisso orario di € 10,00. Tale unico elemento, da solo considerato, in assenza della prova di una eterodirezione nell'organizzazione del lavoro, dell'imposizione di determinati orari di lavoro e della sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro risulta da solo insufficiente. A tal proposito, sono significativi i messaggi WhatsApp prodotti dalla stessa **Pt_1** che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto utilizzabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Ebbene, dai citati messaggi emerge in modo lampante che il rapporto instauratosi tra la ricorrente e il **CP_1** è di mera collaborazione, non essendo la stessa vincolata né a precisi orari di lavoro né a precisi giorni, ma lavorando sostanzialmente in base alla propria disponibilità. A titolo meramente



esemplificativo, possono citarsi i seguenti messaggi: “24.12.2021, 08:47 Pt_2 Di *Di* *ciao* Pt_1 *oggi hai disponibilità mi puoi fare il consominio via monte argentario 14 il consominio è una scala sola ti ci vuole un ora fammi sapere grazie* – 24.12.2021, 08:59 Parte_1 *sono a lavoro organizzarmi è un po' difficile. Potrei domani* – 24.12.2021, 08:59 Parte_5 *domani è natale* – 24.12.2021, 08:59 Parte_1 *se è urgente* – 24.12.2021 Parte_1 *se è urgente. Io domani lavoro* – 24.12.2021, 08:59, Parte_5 *se riesci oggi altrimenti va bene lunedì”*.

Dal tenore dei messaggi sopra citati è evidente che la ricorrente non aveva alcun obbligo di prestare l'attività lavorativa in giorni e in orari predeterminati, essendo invece del tutto libera di organizzare il lavoro anche in base agli altri suoi impegni; infatti, è altrettanto evidente che non intercorresse alcun rapporto di esclusività dell'attività lavorativa con il CP_1 Seguono poi alcuni messaggi in cui il CP_1 chiede all'odierna appellante di indicargli precisamente le ore di lavoro effettuate per il pagamento ed ulteriori messaggi dello stesso tenore di quelli appena citati (cfr. messaggi del “08.02.2022, 10:40 Parte_5 *ciao lodi ti devo chiedere una gentilezza questa settimana mi puoi coprire tre condomini via inzagio 68 via paolo v 36 via della efemera 71 mi puoi far sapere? Poi se li vuoi te li lascio grazie fammi sapere* – 08.02.2022, 12:30 Parte_1 *Buongiorno. Sì* – 08.02.2022, 12:31 Parte_5 *bene grazie mille lidia*”; 14.02.2022, 16:24 Pt_5 [...] *lidia ma poi domani puoi andare a viale castro pretorio? Fammi sapere*”; 28.02.2022, 11:17 – Parte_5 *ciao lidia mi serve una sostituzione per un consominio in via della farnesina 202 il martedì il giovedì è il sabato sono un ora alla volta mi serve almeno per un paio di settimana mi dai conferma grazie* – 28.02.2022, 11:50 Parte_1 *buongiorno* Pt_5 *Ti faccio sapere più tardi”*).

Ciò posto, il giudice di prime cure non è incorso in alcuna contraddittorietà della motivazione, né ha travisato le prove offerte dalle parti: non essendovi alcun elemento probatorio tale da supportare la natura subordinata del rapporto, tanto più considerando che, nel caso di specie, non può dirsi neanche pacifico che la ricorrente abbia intrapreso un rapporto lavorativo proprio con la società convenuta che, al contrario, sembra essere del tutto estranea.

Invero, sebbene il giudice di primo grado abbia ritenuto di poter affermare che il Parte_2 avesse agito in nome e per conto della convenuta società



sulla base dell'annuncio Facebook citato dalla odierna appellante (cfr. documento nr. 1 del ricorso di primo grado), vi sono diversi elementi che non permettono di affermarlo con certezza. Oltre al dato formale dell'assenza di qualsiasi qualifica del CP_1 nella compagine sociale della [...]

CP_1 risultante dalla visura prodotta in primo grado dalla resistente (cfr. documento 1 della costituzione di primo grado), la Tanasie Constantina Luciana, in sede di libero interrogatorio quale amministratrice unica della convenuta società, ha ammesso che il CP_1 è l'ex marito ma che lo stesso è anche proprietario di un'altra società operante sempre nel settore delle pulizie ed avente la stessa denominazione sociale. La resistente ha altresì ammesso che, in una sola occasione, chiedeva aiuto all'ex marito per mancanza di personale e lo stesso gli inviava la Pt_1 potendosi desumere, quindi, che il rapporto non intercorreva tra lei e l'odierna ricorrente, ma solo ed esclusivamente tra il CP_1 e l'odierna appellante.

Tra l'altro, tale ricostruzione sembrerebbe essere confermata anche dai messaggi WhatsApp prodotti dalla Pt_1 "14.02.2022, 21.02 Parte_5 mercoledì mattina alle 9 ti mando con luciana per due ore e mezza e poi lo sgrosso domani mettiti d'accordo con luciana magari vai in metro e poi dopo lo sgrosso torni a prendere la macchina – 14.02.2022, 22:55 Parte_1 io mercoledì 9.13 ho una pulizia...poi aggiornatemi?". In sostanza il tenore del seguente messaggio conferma quanto riferito dalla Tanasie Constantina Luciana, la quale, pur essendosi avvalsa del lavoro della odierna appellante, non aveva con la stessa alcun rapporto: essendole stata inviata dallo stesso CP_1 soggetto del tutto estraneo al presente giudizio.

In conclusione, risulta incerto che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato con la società convenuta e, comunque, pur volendo ritenerlo provato, la ricorrente non ha adeguatamente fornito prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

L'appello deve essere quindi integralmente respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).



Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11/12/2025

IL CONSIGLIERE EST.

DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
(F.to dig.te)

IL PRESIDENTE

DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
(F.to dig.te)

Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Roberta Zeppieri